

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1203/2531

นายเกษม ขำมี กับพวก

โจทก์

นางกัญญา อินทรวาสดี

จำเลย

นางกัญญา อินทรวาสดี จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ทั้งสองได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 197)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้โจทก์ที่ 1 ได้รับมรดกของนายกรุ่น² ใน 3 ส่วนจำเลยได้รับ 1 ใน 3 ส่วน ให้โจทก์จำเลยแบ่งทรัพย์ซึ่งเป็นที่ดินและบ้านตั้งอยู่ตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ดังนี้¹. โฉนดเลขที่ 1620 โจทก์ที่ 1 ถือกรรมสิทธิ์ 2 ใน 3 ส่วนจำเลยถือกรรมสิทธิ์ 1 ใน 3 ส่วน². โฉนดเลขที่ 1624 โจทก์ที่ 1 ถือกรรมสิทธิ์ 2 ใน 3 ส่วนจำเลยถือกรรมสิทธิ์ 1 ใน 3 ส่วน³. โฉนดเลขที่ 2026 โจทก์ที่ 1 ถือกรรมสิทธิ์ 2 ใน 3 ส่วนจำเลยถือกรรมสิทธิ์ 1 ใน 3 ส่วน⁴. โฉนดเลขที่ 1812 โจทก์ที่ 1 ถือกรรมสิทธิ์ 2 ใน 3 ส่วนจำเลยถือกรรมสิทธิ์ 1 ใน 3 ส่วน⁵. โฉนดเลขที่ 1747 โจทก์ที่ 1 ถือกรรมสิทธิ์ 2 ใน 3 ส่วนจำเลยถือกรรมสิทธิ์ 1 ใน 3 ส่วน⁶. โฉนดเลขที่ 1706 โจทก์ที่ 1 ถือกรรมสิทธิ์ 2 ใน 3 ส่วนจำเลยถือกรรมสิทธิ์ 1 ใน 3 ส่วน⁷. ที่ดิน ส.ค.1 เลขที่ 4 พร้อมบ้าน 5 หลัง โจทก์ที่ 1 ถือกรรมสิทธิ์ 2 ใน 3 ส่วน จำเลยถือกรรมสิทธิ์ 1 ใน 3 ส่วน⁸. โฉนดเลขที่ 1798 โจทก์ที่ 2 ถือกรรมสิทธิ์ในฐานะเป็นสินสมรสครึ่งหนึ่งส่วนที่เหลืออีกครึ่งหนึ่ง โจทก์ที่ 1 ถือกรรมสิทธิ์ 2 ใน 3 ส่วน จำเลยถือกรรมสิทธิ์ 1 ใน 3 ส่วน⁹. โฉนดเลขที่ 1850

โจทก์ที่ 2 ถือกรรมสิทธิ์ในฐานะเป็นสินสมรสครึ่งหนึ่งส่วนที่เหลืออีกครึ่งหนึ่ง โจทก์ที่ 1 ถือกรรมสิทธิ์ 2 ใน 3 ส่วน จำเลยถือกรรมสิทธิ์ 1 ใน 3 ส่วน 10. โฉนดเลขที่ 1837 โจทก์ที่ 2 เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมครึ่งหนึ่งส่วนที่เหลืออีกครึ่งหนึ่ง โจทก์ที่ 2 ถือกรรมสิทธิ์ในฐานะเป็นสินสมรสครึ่งหนึ่ง ส่วนที่เหลือโจทก์ที่ 1 ถือกรรมสิทธิ์ 2 ใน 3 ส่วน จำเลยถือกรรมสิทธิ์ 1 ใน 3 ส่วน 11. โฉนดเลขที่ 1955 โจทก์ที่ 1 เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมครึ่งหนึ่งส่วนที่เหลืออีกครึ่งหนึ่ง โจทก์ที่ 2 ถือกรรมสิทธิ์ในฐานะเป็นสินสมรสครึ่งหนึ่ง ส่วนที่เหลือโจทก์ที่ 1 ถือกรรมสิทธิ์ 2 ใน 3 ส่วน จำเลยถือกรรมสิทธิ์ 1 ใน 3 ส่วน 12. โฉนดเลขที่ 1835 จำเลยเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมครึ่งหนึ่งส่วนที่เหลืออีกครึ่งหนึ่ง โจทก์ที่ 2 ถือกรรมสิทธิ์ในฐานะเป็นสินสมรสครึ่งหนึ่ง ส่วนที่เหลือโจทก์ที่ 1 ถือกรรมสิทธิ์ 2 ใน 3 ส่วน จำเลยถือกรรมสิทธิ์ 1 ใน 3 ส่วน 13. โฉนดเลขที่ 8909 จำเลยเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมครึ่งหนึ่งส่วนที่เหลืออีกครึ่งหนึ่ง โจทก์ที่ 2 ถือกรรมสิทธิ์ในฐานะเป็นสินสมรสครึ่งหนึ่ง ส่วนที่เหลือโจทก์ที่ 1 ถือกรรมสิทธิ์ 2 ใน 3 ส่วน จำเลยถือกรรมสิทธิ์ 1 ใน 3 ส่วน 14. โฉนดเลขที่ 7625 จำเลยเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมครึ่งหนึ่งส่วนที่เหลืออีกครึ่งหนึ่ง โจทก์ที่ 1 ถือกรรมสิทธิ์ 2 ใน 3 ส่วน จำเลยถือกรรมสิทธิ์ 1 ใน 3 ส่วน 15. โฉนดเลขที่ 7703 เป็นกรรมสิทธิ์ของนางยวงครึ่งหนึ่ง ส่วนที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งเป็นมรดกของนายกรุ่น โจทก์ที่ 1 ถือกรรมสิทธิ์ 2 ใน 3 ส่วน จำเลยถือกรรมสิทธิ์ 1 ใน 3 ส่วน

ให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทองจดทะเบียนโอนชื่อจำเลยออกจากโฉนดที่ดินเลขที่ 1620, 1624, 2026, 1812, 1747, 1706 ให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทองหรือนายอำเภอวิเศษชัยชาญ จดทะเบียนใส่ชื่อโจทก์จำเลยในโฉนดที่ดิน และ ส.ค.1 หรือ น.ส.3 ตามส่วนแบ่งดังที่กล่าวไว้ข้างต้น ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ก้ำจัดจำเลยมิให้ได้รับมรดกเลย ส่วนมรดกที่จำเลยได้ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นให้นำมาแบ่งให้โจทก์ทั้งสองคนละส่วนเท่ากัน ให้จำเลยและบริวารขนย้ายออกไปจากบ้าน

เลขที่ 16 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าช้างอำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง นอกจากที่แก้ไข
เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 193,192)

จำเลยได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์(อันดับ 147)

คำสั่ง

อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกาทั้งหมด แต่ห้ามมิให้จำเลยทำ
นิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินตลอดทั้งสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินพิพาททุกแปลง ให้ศาลชั้น
ต้นแจ้งคำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินและพนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ

อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกาทั้งหมด แต่ห้ามมิให้จำเลยทำ
นิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินตลอดทั้งสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินพิพาททุกแปลง ให้ศาลชั้น
ต้นแจ้งคำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินและพนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ

(ถาวร ตันตราภรณ์-ชูเชิด รักตะบุตร-สง่า ศิลปประสิทธิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น
